

주 의 요 구

제 목 입찰참가제한 부적정

관 계 부 서 □■지사

조 치 부 서 □■지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다)에 따라 구매, 용역의 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

비축지사는 판로지원법 제4조 2항과 제7조 1항과 같은 법 시행령 제2조의 2에 따라 발주 시 [표 1]과 같이 중소기업자간 경쟁제품(204개) 해당여부와 기준 금액에 따라 입찰참가자격을 제한하여, 소기업자 또는 중소기업과 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.

[표 1] 입찰참가제한 기준

구 분	추정가격	입찰참가자격제한				직접생산 확인여부
		소기업 (소상공인 포함)	중기업	중소기업 간주 특별법인	초기 중견기업	
중소기업자간 경쟁제품	금액 무관	○	○	○	○	○
일반제품/용역 (비경쟁제품)	1억원 미만	○	X	X	X	X
	1억원 이상 ~ 2.1억원 미만	○	○	○	X	X

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □■지사에서 1억 이하 구매 2건에 대해 발주 시 소기업자간으로 입찰참가자격을 제한하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 □■지사장은 감사결과에 대해 이견이 없으며 관련 직원들에 대한 교육을 실시하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □■지사장은 구매 및 용역 발주 시 입찰참가제한을 관련 법에 따라 철저히 시행하시기 바랍니다.(주의)

